РУССКИЙ

КОРПОРАЦИЯ APPLE INC.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ macOS

Для использования в системах марки Apple

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ (ДАЛЕЕ — «ЛИЦЕНЗИЯ») ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE. ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE, А ЕСЛИ НА ВЫБОР ПРЕДЛАГАЮТСЯ КНОПКИ «ПРИНИМАЮ» И «НЕ ПРИНИМАЮ», НАЖМИТЕ КНОПКУ «НЕ ПРИНИМАЮ». ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE В КОМПЛЕКТЕ С ПРИОБРЕТЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ APPLE И ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ВОЗВРАТА ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МАГАЗИН APPLE ИЛИ АВТОРИЗОВАННОМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ В МЕСТЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОЛУЧИТЬ НАЗАД УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ СУММУ. ВОЗВРАТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛИТИКОЙ ВОЗВРАТА APPLE, ПРИВЕДЕННОЙ НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ https://www.apple.com/ru/legal/sales-support/. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ СУММЫ ВЫ ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

НАСТОЯЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ СОДЕРЖИТ ПРИЛОЖЕНИЕ О ЮРИСДИКЦИИ, КОТОРОЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ СТРАНАМ ИЛИ РЕГИОНАМ. УСЛОВИЯ ЮРИСДИКЦИОННОГО ДОПОЛНЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ В КОНЦЕ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ. В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО НЕСООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ ЮРИСДИКЦИОННЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ И ДРУГИМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ПРИОРИТЕТ БУДЕТ ИМЕТЬ ЮРИСДИКЦИОННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ В тех случаях, когда данное программное обеспечение может быть использовано для воспроизведения, модификации, публикации и распространения материалов, оно предоставляется вам только для воспроизведения, модификации, публикации и распространения материалов, не защищенных авторским правом, а также материалов, авторские права на которые принадлежат вам, или материалов, на воспроизведение, модификацию, публикацию и распространение которых вы уполномочены либо имеете законное разрешение. Если вы не уверены, что имеете право копировать, изменять, публиковать или распространять какие-либо материалы, обратитесь к юрисконсульту.

1. Общее.
A. Программное обеспечение Apple (включая код загрузочного диска), любое программное обеспечение третьих сторон, документация, интерфейсы, контент, шрифты и любые данные, предоставляемые вместе с этой Лицензией (далее — «Оригинальное программное обеспечение Apple»), которые могут быть обновлены или заменены усовершенствованными функциями, обновлениями программного обеспечения, ответами на угрозы, системными файлами или программным обеспечением для восстановления системы, предоставленным Apple для вашего компьютера марки Apple или поддерживаемого периферийного устройства (далее — «Изменения программного обеспечения Apple»), независимо от того, были ли они заранее установлены на оборудовании марки Apple, во внутренней памяти, на съемных носителях, на диске, на постоянном запоминающем устройстве, на любом другом носителе или в любой другой форме (Оригинальное программное обеспечение Apple и Изменения программного обеспечения Apple далее совместно именуются «Программное обеспечение Apple»), получены вами на основании и для использования только в соответствии с условиями настоящей Лицензии, а не приобретены у компании Apple Inc. (далее — «Apple»). Компания Apple и/или ее лицензиары являются собственниками Программного обеспечения Apple и сохраняют все прямо не переданные вам права. Вы соглашаетесь с тем, что условия настоящей Лицензии применяются к любому программному обеспечению марки Apple, которое может быть заранее установлено на вашем оборудовании марки Apple, если такой продукт не сопровождается отдельной лицензией, с условиями которой вы соглашаетесь при использовании данного продукта.

B. Apple на свое усмотрение может предоставлять доступ к будущим Изменениям программного обеспечения Apple. Изменения программного обеспечения Apple, при их наличии, не обязательно включают все существующие функции программного обеспечения или новые функции, которые Apple выпускает для новых

или других моделей компьютеров марки Apple. Условия настоящей Лицензии распространяются на любые Изменения программного обеспечения Apple, за исключением случаев, когда подобные Изменения программного обеспечения Apple сопровождаются отдельной лицензией, с условиями которой вы соглашаетесь.

C. Правовой титул и права интеллектуальной собственности в отношении любого контента, отображаемого или доступного при помощи Программного обеспечения Apple, принадлежат владельцу соответствующего контента. Этот контент может быть защищен авторским правом либо иными законами и соглашениями о правах на интеллектуальную собственность, и третьи стороны, предоставившие такой контент, могут устанавливать условия его использования. Кроме случаев, оговоренных в настоящем документе, данная Лицензия не предоставляет вам никаких прав на использование такого контента и не гарантирует, что этот контент будет по-прежнему для вас доступным. Вам запрещается переиздавать, передавать или воспроизводить любые изображения, к которым вы получаете доступ через приложения News или «Карты» в качестве отдельных файлов.

2. Разрешенное лицензией использование и его ограничения.
A. Лицензия на одну копию предустановленного Программного обеспечения Apple. В соответствии с условиями и положениями настоящей Лицензии, если вы не приобрели Программное обеспечение Apple в Mac App Store, путем автоматической загрузки или по лицензии для закупок больших объемов, в рамках соглашения об обслуживании или другого письменного соглашения с Apple, вам предоставляется ограниченная неисключительная лицензия на установку, использование и запуск одной (1) копии Программного обеспечения Apple на одном компьютере марки Apple единовременно. Например, условия данной лицензии на одну копию применяются, если полученное вами Программное обеспечение Apple было заранее установлено на оборудовании марки Apple.

B. Лицензия Mac App Store. Если вы приобрели лицензию на Программное обеспечение Apple в Mac App Store или путем автоматической загрузки, то в соответствии с условиями настоящей Лицензии и Правилами пользования сервисами и контентом, определенными в Условиях использования мультимедийных сервисов Apple (https://www.apple.com/ru/legal/internet-services/itunes/) (далее — «Условия использования»), вам предоставляется ограниченная, не подлежащая передаче другому лицу, неисключительная лицензия:

(i) на загрузку, установку, использование и запуск для личных некоммерческих целей одной (1) копии Программного обеспечения Apple непосредственно на каждом совместимом принадлежащем вам или контролируемом вами компьютере марки Apple (далее — «Компьютер Mac»);

(ii) при использовании на коммерческом предприятии или в образовательном учреждении: на загрузку, установку, использование и запуск одной (1) копии Программного обеспечения Apple для использования: (a) одним пользователем на каждом принадлежащем вам или контролируемом вами Компьютере Mac; либо (b) несколькими пользователями на одном общем принадлежащем вам или контролируемом вами Компьютере Mac. Например, один сотрудник может использовать Программное обеспечение Apple на своем настольном Компьютере Mac и портативном Компьютере Mac, либо несколько учащихся могут последовательно использовать Программное обеспечение Apple на одном Компьютере Mac, расположенном в учебно-методическом центре или библиотеке; и

(iii) если иное не предусмотрено в письменном виде, подписанном или выданном уполномоченным представителем компании Apple, устанавливать, использовать и запускать до двух (2) дополнительных копий или экземпляров Программного обеспечения Apple или любой предыдущей версии операционной системы macOS или OS X либо последующих обновлений Программного обеспечения Apple в виртуальных операционных средах на каждом принадлежащем вам или контролируемом вами компьютере марки Apple, на котором уже установлено Программное обеспечение Apple, в целях: (a) разработки Программного обеспечения; (b) тестирования Программного обеспечения в процессе его разработки; (c) использования macOS Server; (d) личного некоммерческого использования.

За исключением случаев, явно разрешенных в разделе 3, разрешение, предоставленное ранее в разделе 2B (iii), не распространяется на использование виртуализированных копий или экземпляров Программного обеспечения Apple в бюро обслуживания, в режиме разделения времени, в режиме совместного использования терминала, в режиме ретрансляции или в связи с другими подобными сервисами. За исключением случаев, явно разрешенных в разделе 2B, вы не вправе использовать Программное обеспечение Apple для запуска любой операционной системы Apple, включая iOS, iPadOS, watchOS или tvOS, в

виртуальных операционных средах на Компьютерах Mac.

C. Лицензия для закупок больших объемов или в рамках соглашения об обслуживании. Если вы получили Программное обеспечение Apple по лицензии для закупок больших объемов или в рамках соглашения об обслуживании Apple, условия этой лицензии для закупок больших объемов или соглашения об обслуживании определяют количество копий Программного обеспечения Apple, которое вам разрешено загружать, устанавливать, использовать и запускать на принадлежащих вам или контролируемых вами компьютерах марки Apple. За исключением случаев, согласованных с Apple в письменной форме, к использованию Программного обеспечения Apple, полученного по лицензии для закупок больших объемов или в рамках соглашения об обслуживании, применяются все положения и условия настоящей Лицензии.

D. Системные требования. Аккаунт Apple. Примите во внимание, что Программное обеспечение Apple поддерживается только на оборудовании марки Apple, которое удовлетворяет системным требованиям, указанным Apple. Кроме того, для доступа к определенным функциям Программного обеспечения Apple и определенным Сервисам и их использования (как определено в разделе 6 ниже) может потребоваться сочетание уникального имени пользователя и пароля, известных под названием «Аккаунт Apple».

E. Шрифты. В соответствии с условиями настоящей Лицензии вы можете использовать шрифты, включенные в Программное обеспечение Apple, для отображения и печати контента при работе с Программным обеспечением Apple; однако использование шрифтов в контенте возможно только в том случае, если оно разрешено ограничениями на использование конкретного шрифта. С ограничениями на использование можно ознакомиться на панели «Шрифты»/«Просмотр»/«Показать свойства шрифта».

F. Системные голоса. Функция «Живые субтитры». В соответствии с условиями настоящей Лицензии вы можете: (i) использовать системные голоса, включенные в Программное обеспечение Apple (далее — «Системные голоса»), (1) при работе с Программным обеспечением Apple и (2) создавать собственный оригинальный контент и проекты в личных некоммерческих целях; (ii) использовать «Субтитры», которые автоматически создаются Программным обеспечением Apple на устройстве в режиме реального времени (далее — «Субтитры»), будь то во время звонка FaceTime или в другой ситуации, только в личных некоммерческих целях; и (iii) использовать функцию «Личный голос» для создания на устройстве голоса, похожего на ваш (далее — «Личный голос»), с использованием вашего собственного голоса в личных некоммерческих целях. Настоящая Лицензия не разрешает никакое другое создание или использование функций «Системные голоса», «Субтитры» или «Личный голос», включая, помимо прочего, использование, воспроизведение, отображение, исполнение, запись, публикацию или распространение любого созданного с помощью функций «Системные голоса», «Субтитры» или «Личный голос» контента в коммерческих и некоммерческих целях, а также для коллективного использования.

G. Функции и поддержка приложения «Фото». Некоторые форматы видео и фотографий могут не поддерживаться в приложении «Фото», входящем в состав Программного обеспечения Apple (далее — «Приложение "Фото"»). Работоспособность некоторых функций Приложения «Фото» зависит от параметров вашей камеры. При синхронизации фотографий с помощью Приложения «Фото» и сервисов Apple или третьих сторон некоторые данные могут быть потеряны. Слайд-шоу, графика, музыка и темы, входящие в состав Приложения «Фото», предназначены для использования только в личных некоммерческих целях для создания слайд-шоу с помощью Приложения «Фото». Вы не вправе использовать, извлекать или распространять в коммерческих или иных целях никакие фотографии, изображения, графику, художественные работы, аудио, видео или подобные ресурсы (далее — «Цифровые материалы»), содержащиеся или входящие в состав Приложения «Фото», или иным способом использовать Цифровые материалы вне исходного контекста в составе Приложения «Фото».

H. Функции кэширования контента.
1. В тех случаях, когда Apple и (или) ее аффилированные лица создают определенное программное обеспечение и (или) контент, доступный для кэширования (например, соответствующий контент из Mac App Store) (далее — «Соответствующий условиям контент Apple»), определенные функции Программного обеспечения Apple (далее — «Функции кэширования контента») могут автоматически загружать и локально кэшировать такой Соответствующий условиям контент Apple на вашем компьютере марки Apple под управлением Программного обеспечения Apple (исключительно для целей настоящего Раздела такой компьютер марки Apple далее именуется «Кэширующий Mac»). **Используя Функции кэширования контента в Программном обеспечении Apple, вы даете согласие на то, что Apple может загружать и кэшировать такой Соответствующий условиям контент Apple на вашем Кэширующем Mac.** Вы можете в любой момент

отключить Функции кэширования контента в Программном обеспечении Apple, открыв на своем Кэширующем Mac раздел «Общий доступ» в Системных настройках.

2. Функции кэширования контента, реализованные в Программном обеспечении Apple, предназначены для использования только на Кэширующем Mac, которым вы владеете или управляете, и только в целях ускоренного предоставления такого Соответствующего условиям контента Apple авторизованным конечным пользователям в вашем доме, компании или организации. Вы признаете, что для получения доступа к Соответствующему условиям контенту Apple таким пользователям может потребоваться отдельно проходить аутентификацию в сервисах Apple, а также что ускоренное предоставление Соответствующего условиям контента Apple при использовании Кэширующего Mac не меняет условий, согласно которым вы или ваши конечные пользователи получают Соответствующий условиям контент Apple.

3. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что использование Соответствующего условиям контента Apple полностью регулируется условиями применимой лицензии, описывающей использование конкретного типа Соответствующего условиям контента, кэширование которого выполняется. К этим условиям могут относиться, помимо прочего, Условия использования мультимедийных сервисов Apple, Условия использования iCloud, Соглашение для преподавателей iTunes U, Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения iTunes U и (или) применимые условия лицензии, которая предоставляется вместе с загружаемым программным обеспечением; если же вместе с загружаемым контентом предоставляется отдельное лицензионное соглашение, то именно оно имеет приоритет. Список лицензионных соглашений на использование Программного обеспечения Apple (SLA) приводится по этой ссылке: https://www.apple.com/ru/legal/sla/. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что использование Функций кэширования контента и хранение Соответствующего условиям контента Apple на вашем Кэширующем Mac не дает вам никаких прав помимо тех, которые предоставляют вам условия применимой лицензии на использование Соответствующего условиям контента Apple, и не является передачей, отказом или другим ограничением каких-либо прав Apple или других владельцев авторских прав на любой Соответствующий условиям контент Apple.

4. Вы не имеете права подключать Кэширующий Mac с включенными Функциями кэширования контента к сети, которой вы не владеете или которую не контролируете (либо не прошли авторизацию для ее законного использования в таких целях), а также разрешать доступ к такому Соответствующему условиям контенту Apple конечным пользователям за пределами вашего дома, компании или организации. Вы обязуетесь применять Функции кэширования контента только в личных некоммерческих целях или для внутреннего использования в вашей компании или организации и только в точности так, как описано в настоящем документе. Вы не вправе предоставлять услугу третьим сторонам, которые интегрируют или используют сервисы или информацию, полученные с помощью Функций кэширования контента, либо применяют Функции кэширования контента каким-либо способом.

5. Включая Функции кэширования контента в Программном обеспечении Apple, вы соглашаетесь с тем, что Apple может осуществлять хранение, отслеживание и обеспечение безопасности Соответствующего условиям контента Apple на вашем Кэширующем Mac, а также для этих целей собирать и использовать технические сведения о вашем Кэширующем Mac и связанных сетях, включая, помимо прочего, аппаратные идентификаторы и IP-адреса. Вы соглашаетесь не отключать, не препятствовать, не взламывать и никаким иным образом не мешать Apple осуществлять верификацию, хранение и аутентификацию, цифровую подпись, цифровое управление правами и другие меры по обеспечению безопасности, реализованные в или с помощью Программного обеспечения Apple, сервисов, Соответствующего условиям контента Apple или другого программного обеспечения и технологий Apple, а также не позволять другим делать это.

6. Apple сохраняет за собой право запретить доступ к Соответствующему условиям контенту Apple для кэширования на вашем Кэширующем Mac (например, часть контента, которую вы уже кэшировали, может стать недоступной для последующего кэширования) и удалить любой кэшированный Соответствующий условиям контент Apple с ваших Кэширующих Mac в любой момент по своему усмотрению и в этом случае не несет перед вами никакой ответственности. Вы признаете, что кэширование Соответствующего условиям контента Apple может быть недоступно в некоторых странах и регионах. Вы можете в любой момент удалить кэшированный Соответствующий условиям контент Apple и отключить Функции кэширования контента.

I. Подключения удаленного рабочего стола. В соответствии с условиями настоящей Лицензии при удаленном подключении с другого компьютера или электронного устройства (далее каждый именуется «Устройство») к компьютеру марки Apple с запущенным Программным обеспечением Apple (для целей настоящего раздела такой компьютер марки Apple именуется «Домашний Mac») с помощью функции общего доступа к экрану или

любым другим способом:

(i) в любой момент времени только одно (1) Устройство может установить удаленное подключение, прямое или непрямое, для управления графическим сеансом рабочего стола в Программном обеспечении Apple, который запущен и отображается на экране Домашнего Mac; и

(ii) разумное количество Устройств могут одновременно установить удаленное подключение исключительно для целей совместного наблюдения за одним и тем же графическим сеансом рабочего стола в Программном обеспечении Apple, который запущен и отображается на экране Домашнего Mac, при условии, что они ни в какой форме не управляют Программным обеспечением Apple; но

(iii) в любой момент времени только одно (1) Устройство марки Apple может установить удаленное подключение, прямое или непрямое, для управления отдельным графическим сеансом рабочего стола в Программном обеспечении Apple, который отличается от запущенного и отображаемого на экране Домашнего Mac, и такое подключение может быть установлено только с помощью функции общего доступа к экрану в составе Программного обеспечения Apple.

За исключением случаев, явно разрешенных в настоящем разделе 2I или в разделе 3 или иным образом разрешенных Apple, вы соглашаетесь не использовать Программное обеспечение Apple или любые его функциональные возможности в бюро обслуживания, в режиме разделения времени, в режиме совместного использования терминала или в связи с другими подобными сервисами независимо от того, предоставляются подобные услуги внутри вашей организации или третьим сторонам.

J. Иные ограничения использования. Положения настоящей Лицензии не разрешают вам устанавливать, использовать или запускать Программное обеспечение Apple на компьютерах других марок; вы соглашаетесь не совершать вышеуказанные действия и не предоставлять возможность другим лицам совершать их. Вы соглашаетесь с тем, что не будете удалять, скрывать или изменять никаких уведомлений о правах интеллектуальной собственности (включая уведомления о товарных знаках и авторских правах), которые могут быть приложены или содержаться в Программном обеспечении Apple. Если иное не разрешено условиями настоящей Лицензии или иной лицензией Apple: (i) в любой момент времени только один пользователь может использовать Программное обеспечение Apple, и (ii) вы не вправе предоставлять сетевой доступ к Программному обеспечению Apple для его одновременного запуска или использования на нескольких компьютерах. За исключением случаев, явно разрешенных в разделе 3, вы не вправе брать или сдавать в аренду, распространять, сдавать внаем, перераспределять или предоставлять сублицензию на Программное обеспечение Apple.

K. Резервная копия. Вы можете создать одну копию Программного обеспечения Apple (за исключением кода загрузочного диска и другой прошивки Apple, которая встроена или иным образом включена в оборудование марки Apple) в машиночитаемой форме исключительно в целях резервного копирования при условии, что в данной резервной копии будут сохранены уведомления об авторских правах и иные примечания владельца прав, содержащиеся в оригинале. Код загрузочного диска Apple и прошивка предоставляются только для использования на оборудовании марки Apple. Вы не вправе копировать, модифицировать или распространять код загрузочного диска Apple и прошивку либо их части.

L. Перенос существующего программного обеспечения. Если вы используете приложение «Ассистент настройки системы» или «Ассистент миграции» для переноса программного обеспечения с одного компьютера марки Apple на другой компьютер марки Apple, помните, что дальнейшее использование оригинала программного обеспечения может быть запрещено после того, как вы установили копию программного обеспечения на другом компьютере, за исключением случаев, когда лицензионные копии программного обеспечения установлены на обоих компьютерах. Вы должны ознакомиться с соответствующими условиями лицензионных соглашений на использование программного обеспечения. Программное обеспечение и сервисы третьих сторон могут быть несовместимы с данным Программным обеспечением Apple; установка данного Программного обеспечения Apple может повлиять на доступность и возможность использования такого программного обеспечения и сервисов третьих сторон.

M. Открытый код. Некоторые компоненты Программного обеспечения Apple и программного обеспечения третьих сторон с открытым исходным кодом, включенного в состав Программного обеспечения Apple (далее совместно именуемые «Компоненты с открытым кодом»), доступны или могут быть доступны на веб-сайте Apple (https://www.opensource.apple.com/), содержащем программное обеспечение с открытым исходным

кодом. Вы можете модифицировать или заменить только данные Компоненты с открытым кодом при условии, что: (i) получившееся в результате модификации Программное обеспечение Apple используется вместо немодифицированного Программного обеспечения Apple на принадлежащих вам или контролируемых вами компьютерах марки Apple, если на каждом таком компьютере Apple установлена лицензионная копия Программного обеспечения Apple, и (ii) вы будете соблюдать прочие условия настоящей Лицензии и другие применимые условия лицензирования, регулирующие использование Компонентов с открытым кодом. Компания Apple не обязана предоставлять обновления, техническое обслуживание, гарантийную, техническую или иную поддержку или услуги в отношении подобного модифицированного Программного обеспечения Apple. Вы явным образом признаете и соглашаетесь с тем, что, если причиной отказа или повреждений оборудования Apple явилась модификация Компонентов с открытым кодом в составе Программного обеспечения Apple, на такие отказы или повреждения не распространяются условия гарантии на оборудование Apple.

N. Запрет на вскрытие системного кода. Вы соглашаетесь не выполнять сами и не предоставлять возможность другим лицам выполнять копирование (за исключением случаев, явно разрешенных настоящей Лицензией или Правилами использования, если они к вам применяются), декомпиляцию, вскрытие системного кода, дизассемблирование, попытки извлечения исходного кода или данных для обучения, расшифровку, изменение и создание производных работ на основе Программного обеспечения Apple, а также любых сервисов, предоставляемых Программным обеспечением Apple, и любых их частей (кроме случаев, когда вышеупомянутые ограничения запрещены действующим законодательством [исключительно в пределах такого запрета] или условиями лицензирования, регулирующими использование Компонентов с открытым кодом, которые могут быть включены в состав Программного обеспечения Apple). Вы также обязуетесь не вмешиваться в работу, не отключать и не изменять какие-либо звуковые, визуальные или иные индикаторы Программного обеспечения Apple или вашего оборудования Apple, предоставляемые компанией Apple для индикации записи видео, микрофона, экрана или камеры.

O. Соблюдение законов. Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение и Сервисы Apple (как определено в разделе 6 ниже) в соответствии с применимыми законами и нормативными актами, включая местное законодательство страны или региона, в которых вы проживаете или в которых вы загружаете или используете Программное обеспечение и Сервисы Apple. Вы также соглашаетесь не использовать Программное обеспечение и Сервисы Apple для создания искусственного контента (включая, например, искусственный контент непристойного или сексуального характера) любым способом, запрещенным действующим законодательством. Функции Программного обеспечения и Сервисов Apple могут быть доступны не на всех языках и не во всех регионах. Список доступных функций может зависеть от региона. Некоторые функции или контент Программного обеспечения и Сервисов Apple могут регулироваться дополнительными условиями или ограничениями. Для использования некоторых функций Программного обеспечения и Сервисов Apple требуется подключение к интернету.

P. Программное обеспечение третьих сторон. Для удобства использования Apple предоставляет доступ к определенному программному обеспечению или сервисам третьих сторон в составе пакета Программного обеспечения Apple и может предоставлять такой доступ как обновление или дополнение к Программному обеспечению Apple. В тех случаях, когда Программное обеспечение Apple содержит программное обеспечение или сервисы третьих сторон либо обеспечивает к ним доступ, компания Apple не имеет явных или подразумеваемых обязательств по предоставлению технической либо иной поддержки для такого программного обеспечения или сервисов. По вопросам технической поддержки и обслуживания клиентов в отношении такого программного обеспечения, сервисов и/или изделий обращайтесь непосредственно к соответствующему поставщику либо изготовителю программного обеспечения или поставщику услуг.

Q. Изменения программного обеспечения Apple. Программное обеспечение Apple будет периодически проверять наличие в системе Apple Изменений программного обеспечения Apple. Если изменение доступно, оно может быть автоматически загружено и установлено на ваш компьютер и, если это применимо, на ваши периферийные устройства. **Используя Программное обеспечение Apple, вы соглашаетесь, что Apple может автоматически загружать и устанавливать Изменения программного обеспечения Apple на ваш компьютер и ваши периферийные устройства.** Вы можете отключить автоматические обновления операционной системы и фоновые улучшения системы безопасности в любое время, изменив настройки в разделе «Системные настройки». Подробные сведения см. в Руководстве пользователя для вашего компьютера.

R. Системные символы. В соответствии с условиями и положениями настоящей Лицензии, вы можете

использовать символы Genmoji и Memoji, входящие в Программное обеспечение Apple или созданные с его помощью (далее — «Системные символы»), (i) во время работы Программного обеспечения Apple; и (ii) для создания собственного оригинального контента и проектов, предназначенных для использования в личных некоммерческих целях. Настоящая Лицензия не разрешает никакое другое использование Системных символов, включая, помимо прочего, использование, воспроизведение, отображение, исполнение, запись, публикацию или распространение Системных символов в коммерческих и некоммерческих целях, а также для коллективного использования.

3. Сдача в аренду для разрешенных сервисов разработчиков.
A. Сдача в аренду. Вы можете полностью передавать правомерно лицензированную версию Программного обеспечения Apple в аренду или субаренду физическому лицу или организации (далее — «Арендатор») при соблюдении всех следующих условий, если иное не предусмотрено в письменной форме, не подписано или выпущено уполномоченным представителем Apple:

(i) арендованное Программное обеспечение Apple должно использоваться исключительно в целях предоставления Разрешенных сервисов разработчиков, и каждый Арендатор должен ознакомиться с условиями настоящей Лицензии и обязаться их соблюдать;

(ii) каждый срок аренды должен составлять не менее двадцати четырех (24) часов подряд;

(iii) в течение срока аренды Арендатор — конечный пользователь должен иметь единоличное и исключительное право использования и контроля Программного обеспечения Apple и оборудования марки Apple, на котором оно установлено, с тем исключением, что вы, как лицо, сдающее в аренду Программное обеспечение Apple (далее — «Арендодатель»), можете предоставлять административную поддержку для Программного обеспечения Apple; и

(iv) перед началом использования Программного обеспечения Apple Арендатор — конечный пользователь должен ознакомиться и обязаться соблюдать условия этой Лицензиии условия, относящиеся к любому программному обеспечению, заранее установленному в Программном обеспечении Apple, включая, помимо прочего, созданное Apple программное обеспечение для разработчиков Xcode и любое другое программное обеспечение Apple или третьих сторон.

В целях настоящего раздела 3: (A) «Арендатор — конечный пользователь» — это Арендатор, который является конечным пользователем, непосредственно использующим Программное обеспечение Apple исключительно для Разрешенных сервисов разработчиков; и (B) «Разрешенные сервисы разработчиков» — это постоянные услуги интеграции, включающие, помимо прочего, разработку Программного обеспечения, построение Программного обеспечения из источника, автоматизированное тестирование во время разработки Программного обеспечения и запуск необходимых инструментов разработчика для поддержки такой деятельности. Каждый Арендодатель должен заблаговременно уведомить Apple об аренде или субаренде Программного обеспечении Apple в соответствии с настоящим разделом 3, связавшись с отделом Apple Developer (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Субаренда. Арендатор может также сдать Программное обеспечение Apple в субаренду в соответствии с настоящим разделом 3 при соблюдении таким Арендатором всех условий настоящего раздела 3. Если Арендатор сдает в субаренду Программное обеспечение Apple (при этом он также считается Арендодателем по условиям настоящего раздела 3), он должен на срок аренды полностью отказаться от права исключительного использования и контроля Программного обеспечения Apple и оборудования марки Apple, на котором оно установлено, в пользу своего Арендатора.

C. Обеспечение исполнения. Как Арендодатель, вы обязаны: (i) обеспечивать соблюдение каждым Арендатором требований настоящего раздела 3; (ii) обеспечивать принятие каждым Арендатором обязательств по соблюдению всех применимых условий лицензирования; и (iii) оказывать Apple содействие в обеспечении их соблюдения. В случае нарушения Арендатором условий настоящей Лицензии или условий других применимых лицензий Apple его права на использование Программного обеспечения Apple автоматически аннулируются, и вы обязуетесь немедленно прекратить использование Программного обеспечения Apple таким Арендатором, как только вы обнаружите такое нарушение или получите письменное уведомление о нем от Apple.

D. Виртуализация. Для каждой копии Программного обеспечения Apple, передаваемой в аренду по условиям

настоящего раздела 3, Арендодатель или Арендатор (но не оба) может устанавливать, использовать и запускать дополнительные копии или экземпляры Программного обеспечения Apple в виртуальных операционных средах в соответствии с разделом 2B(iii), однако Арендодатель может виртуализировать только одну копию или экземпляр Программного обеспечения Apple в качестве служебного средства для того, чтобы Арендатор мог получить доступ к Программному обеспечению Apple и использовать его в соответствии с настоящим разделом 3.

E. Конфигурация системы. Если вы являетесь Арендатором, вы признаете, что Программное обеспечение Apple могло быть ранее сконфигурировано Арендодателем, который сдает вам в аренду Программное обеспечение Apple, включая выбор настроек для функций «Аналитика», «Службы геолокации» и других функций, связанных с безопасностью, обеспечением конфиденциальности и сбором данных. Вы признаете и соглашаетесь, что Apple не несет ответственности за конфигурирование Программного обеспечения Apple Арендодателем.

4. Передача прав.
A. Если полученное вами Программное обеспечение Apple было установлено на оборудовании марки Apple или вы получили лицензию на Программное обеспечение Apple в Mac App Store или с помощью обновления программного обеспечения, вы можете произвести единовременную необратимую передачу всех ваших лицензионных прав на Программное обеспечение Apple (в том виде, в котором оно было предоставлено Apple) третьему лицу при условии, что: (i) Программное обеспечение Apple передается вместе с оборудованием марки Apple; (ii) передача прав будет включать в себя все Программное обеспечение Apple, все его составные части и настоящую Лицензию; (iii) у вас не останется полных или частичных копий Программного обеспечения Apple, включая копии, хранящиеся на компьютере или ином устройстве хранения данных; (iv) сторона, получающая Программное обеспечение Apple, должна прочитать и согласиться принять условия и положения настоящей Лицензии. В целях настоящей Лицензии, если Apple предоставляет обновление Программного обеспечения Apple (например, от версии 10.14 до версии 10.14.1), это обновление считается частью Программного обеспечения Apple и не подлежит передаче отдельно от исходной версии Программного обеспечения Apple.

B. Вы не можете передавать права на Программное обеспечение Apple, которое было модифицировано или заменено в соответствии с разделом 2M выше. Все компоненты Программного обеспечения Apple предоставляются как часть комплекта и не могут быть отделены от комплекта и переданы в качестве отдельных приложений. Примите во внимание, что Программное обеспечение Apple, поставляемое с конкретным оборудованием марки Apple, может быть несовместимо с другими моделями оборудования марки Apple.

C. Любая копия Программного обеспечения Apple, которая может быть предоставлена компанией Apple в целях рекламы, оценки, диагностики или восстановления, должна использоваться только в этих целях и не может являться объектом перепродажи либо передачи.

D. Apple может в любое время без предварительного уведомления передать настоящую Лицензию полностью или частично, а также любые права или обязательства по настоящему Соглашению любому аффилированному лицу или дочернему предприятию Apple.

5. Согласие на использование данных. Некоторым функциям, таким как «Аналитика», «Службы геолокации», Siri, «Диктовка» и Spotlight, может требоваться информация с вашего компьютера для выполнения соответствующих операций. При включении или использовании этих функций предоставляются сведения о том, какая информация отправляется в Apple и как она может использоваться. Подробнее об этом можно узнать на веб-сайте https://www.apple.com/privacy/. Ваша информация будет во всех случаях обрабатываться в соответствии с Политикой конфиденциальности Apple, с которой можно ознакомиться на странице https://www.apple.com/ru/legal/privacy.

6. Программное обеспечение Apple, сервисы и материалы третьих сторон.
A. Общие положения. Программное обеспечение Apple может обеспечивать доступ к Apple iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Картам, News и другим сервисам и веб-сайтам Apple и третьих сторон (далее совместно и по отдельности именуемым «Сервисы»). Для использования этих Сервисов требуется доступ к интернету; использование определенных Сервисов может требовать наличия Аккаунта Apple, принятия дополнительных условий и может оплачиваться отдельно. Используя данное программное обеспечение с Аккаунтом Apple или другими Сервисами Apple, вы соглашаетесь с применимыми условиями

использования, например с последними Условиями использования мультимедийных сервисов Apple для страны или региона, где вы пользуетесь данными Сервисами, с которыми можно ознакомиться на странице https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ru/terms.html.

B. При наличии регистрации в iCloud вы можете получать доступ к определенным функциям iCloud, например iCloud Drive, «Общие альбомы» и «Локатор», напрямую из Программного обеспечения Apple. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что использование iCloud и этих функций регулируется последней версией условий использования сервиса iCloud, с которыми можно ознакомиться на странице https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/ru/terms.html.

C. Контент приложения News. Вы имеете право на использование контента, к которому вы получаете доступ через приложение News, только в личных некоммерческих целях; его использование не наделяет вас никакими правами собственности на этот контент; вы также не имеете права использовать такой контент ни в каких коммерческих или рекламных целях, без каких-либо исключений.

D. Карты. Функциональные возможности Карт в Программном обеспечении Apple (далее — «Карты»), включая доступность картографических данных, могут различаться в зависимости от региона. При включении или использовании Карт предоставляются сведения о том, какая информация отправляется в Apple и как она может использоваться. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что использование Карт регулируется последней версией условий использования сервиса «Карты», с которыми можно ознакомиться в боковом меню приложения «Карты».

E. Искусственный интеллект. Устройства, Программное обеспечение и Сервисы Apple также могут предоставлять вам доступ к функциям искусственного интеллекта (совместно именуемым «Искусственный интеллект»). Искусственный интеллект может совершать ошибки. Иногда источники, используемые Искусственным интеллектом, могут быть ненадежными, неподходящими или неточными, а иногда Искусственный интеллект может предоставлять неверную информацию. При ответе Искусственный интеллект может использовать информацию из интернета. Результаты могут казаться убедительными, но также могут быть неполными, неточными или неуместными. Всегда полагайтесь на свое суждение и проверяйте информацию, полученную от Искусственного интеллекта, прежде чем принимать решения или предпринимать действия. Вы соглашаетесь с тем, что ответственность за оценку полноты, точности и уместности любых результатов для вашего сценария использования, включая необходимость проверки человеком, лежит на вас. Искусственный интеллект не предназначен для профессиональных рекомендаций, и вы не должны использовать его результаты для предоставления таких рекомендаций или принятия решений в области здравоохранения, финансов, права, коммерческой деятельности либо других высокорисковых сферах без предварительной проверки человеком. Любые результаты по этим темам предоставляются только в информационных целях и не заменяют советы квалифицированного специалиста. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы, а не Apple, несете ответственность за использование Искусственного интеллекта, за вашу реакцию на его результаты и за любые действия, которые вы предпринимаете в отношении результатов, сгенерированных Искусственным интеллектом на основе ваших запросов. Вы не вправе получать доступ к Искусственному интеллекту, использовать его, формулировать для него запросы, а также разрешать другим лицам получать доступ к нему, использовать его или направлять ему запросы, если это может: (i) эксплуатировать детей, причинить им вред или угрожать причинением вреда, включая создание, распространение или продвижение материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми; (ii) пропагандировать насилие или содействовать насильственным действиям; (iii) поощрять незаконное или безрассудное использование оружия либо опасных предметов; (iv) пропагандировать или романтизировать любые формы самоубийства и причинения себе вреда или способствовать ему; (v) обманывать или вводить в заблуждение других лиц, включая деятельность, связанную с плагиатом, академической недобросовестностью, мошенничеством, фишингом, вредоносным программным обеспечением, а также распространением недостоверной информации и дезинформации; (vi) осуществлять классификацию физических лиц на основании биометрических данных для выявления конфиденциальных характеристик; (vii) осуществлять оценку либо классификацию физических лиц на основании социального поведения или личностных характеристик, если это приводит к неблагоприятному обращению, является необоснованным либо несоразмерным; (viii) осуществлять оценку риска совершения лицом уголовного правонарушения либо использовать результаты в официальных целях, связанных с правоохранительной деятельностью или уголовным правосудием; (ix) предпринимать попытки неправомерного использования сетей, систем или сервисов третьих лиц (включая Apple), их компрометации, нарушения их работы или несанкционированного доступа к ним; (x) обходить какие-либо политики безопасности, защитные механизмы или ограничения, предусмотренные любым Программным обеспечением или Сервисами Apple; (xi) удалять водяные знаки или

иные идентификаторы контента, предназначенные для обозначения прав интеллектуальной собственности или маркировки контента как созданного Искусственным интеллектом; (xii) использовать результаты, созданные возможностями и функциями Искусственного интеллекта, для обучения, дообучения или улучшения другой модели Искусственного интеллекта. Вы сохраняете за собой все права, правовой титул и законные интересы, включая любые права на интеллектуальную собственность, в отношении запросов, направляемых Искусственному интеллекту. С учетом ранее существовавших прав Apple или третьих лиц компания Apple не претендует на право собственности на любые результаты, полученные вами от Искусственного интеллекта. Вы должны самостоятельно определить, какими правами, включая права на интеллектуальную собственность, вы обладаете в отношении результатов, а также оценить возможность их использования с учетом ваших сценариев использования и законодательства соответствующих юрисдикций. Результаты, предоставляемые Искусственным интеллектом, могут совпадать с результатами, получаемыми другими пользователями. Другие люди могут отправлять похожие запросы, и в ответ они могут получить идентичный, похожий или другой результат.

F. Вы осознаете, что при использовании любого Программного обеспечения и Сервисов Apple вы можете столкнуться с контентом, который может быть сочтен оскорбительным, непристойным или нежелательным, при этом данный контент может как содержать, так и не содержать отметку о наличии нецензурной лексики; а также что результаты любого поиска, выходные данные Искусственного интеллекта или ввод определенного URL-адреса могут автоматически и непреднамеренно генерировать ссылки или отсылки к нежелательным материалам, либо иным образом не отражать точку зрения компании Apple. Тем не менее вы соглашаетесь с тем, что использование Программного обеспечения и Сервисов Apple осуществляется вами на собственный риск и что компания Apple, ее аффилированные лица, агенты, партнеры и лицензиары не несут перед вами ответственности за контент, содержание которого вы можете счесть оскорбительным, непристойным или нежелательным.

G. Некоторые компоненты Программного обеспечения и Сервисы Apple предполагают показ или предоставление доступа к контенту, данным, информации, приложениям или материалам третьих сторон (далее — «Материалы третьих сторон»), а также предоставление ссылок на веб-сайты третьих сторон. Пользуясь Программным обеспечением и Сервисами Apple, вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple не принимает на себя обязательств по изучению или оценке данного контента, а также в отношении точности, полноты, актуальности, правильности, соблюдения авторских прав, правомерности, пристойности, качества и любых других аспектов Материалов третьих сторон или их веб-сайтов. Компания Apple, ее сотрудники, аффилированные лица и дочерние предприятия не гарантируют и не рекомендуют, а также не принимают на себя и не несут никакой ответственности перед вами или третьими лицами за любые Сервисы, Материалы третьих сторон или их веб-сайты, а также за любые другие материалы, продукты либо сервисы третьих сторон. Материалы третьих сторон и ссылки на их веб-сайты предоставляются исключительно для вашего удобства.

H. Компания Apple и ее поставщики контента не гарантируют доступность, точность, полноту, надежность и актуальность данных о ценных бумагах, местоположении, медицинской информации и иных данных, отображаемых посредством любых компонентов Программного обеспечения и Сервисов Apple. Финансовая информация, отображаемая при использовании любых компонентов Программного обеспечения и Сервисов Apple, предоставляется исключительно в информационных целях и не может рассматриваться как рекомендация по инвестированию. Перед осуществлением любых сделок с ценными бумагами на основе информации, полученной посредством Программного обеспечения и Сервисов Apple, вам следует проконсультироваться со специалистом в области финансов или ценных бумаг, который правомочен давать финансовые рекомендации или рекомендации по ценным бумагам в вашей стране или регионе. Данные о местоположении, предоставленные любыми компонентами Программного обеспечения и Сервисами Apple, включая сервис Apple Maps, предоставляются только для простых целей навигации и (или) планирования и не предназначены для использования в ситуациях, когда необходима точная информация о местоположении, или ситуациях, когда ошибочные, неточные, запаздывающие или неполные данные о местоположении могут привести к смерти, травме, нанесению ущерба собственности или окружающей среде. Вы соглашаетесь с тем, что результаты, полученные вами при использовании сервиса «Карты», могут различаться в зависимости от текущей дорожной обстановки и условий на местности, под действием факторов, которые могут повлиять на точность данных Карт, включая погодные и дорожные условия, а также геополитическую обстановку. В целях вашей безопасности всегда обращайте внимание на дорожные знаки на местности и обстановку на дороге. Соблюдайте правила безопасного вождения и правила дорожного движения, а также помните, что на велосипедных и пеших маршрутах могут отсутствовать специализированные обозначения.

I. В тех случаях, когда вы передаете любой контент посредством использования Программного обеспечения и Сервисов Apple, вы заявляете, что обладаете всеми правами в соответствии с настоящим Соглашением, были уполномочены или иным способом получили законное право на передачу такого контента и что такой контент не нарушает никаких условий оказания услуг, применимых к Программному обеспечению и Сервисам Apple. Вы соглашаетесь с тем, что Программное обеспечение и Сервисы Apple содержат контент, информацию и материалы, являющиеся собственностью Apple, владельца сайта или их лицензиаров и защищенные соответствующими законами о правах на интеллектуальную собственность и другими законами, в том числе законом об авторском праве. Вы соглашаетесь не использовать такой проприетарный контент, информацию или материалы каким-либо способом, кроме разрешенного для Программного обеспечения и Сервисов Apple, или способом, который противоречит условиям настоящей Лицензии или иным образом нарушает права на интеллектуальную собственность третьей стороны или Apple. Запрещается полное или частичное воспроизведение Программного обеспечения и Сервисов Apple в любой форме и любым способом. Вы соглашаетесь не изменять, не сдавать в аренду или внаем, не передавать во временное пользование, не продавать и не распространять Программное обеспечение и Сервисы Apple, а также не создавать производные работы на их основе, и вы не вправе использовать Программное обеспечение и Сервисы Apple какими-либо неразрешенными способами, включая, помимо прочего, использование Программного обеспечения и Сервисов Apple для передачи любых видов компьютерных вирусов, червей, троянских программ или других вредоносных приложений, а также способами, вызывающими снижение пропускной способности или перегрузку сети. Вы также соглашаетесь не использовать Программное обеспечение и Сервисы Apple каким-либо образом для рассылки спама, совершения мошеннических действий, причинения беспокойства, оскорблений, преследования, угроз, клеветы, совершения (или попытки совершения) интернет-мошенничества (афер) (в том числе путем отправки сообщений, направленных на введение кого-либо в заблуждение таким образом, что это может привести к убыткам или причинению вреда) или иного ущемления либо нарушения прав каких-либо других лиц, и компания Apple никоим образом не несет ответственности за любое подобное использование с вашей стороны, а также за любые причиняющие беспокойство, содержащие угрозы, клеветнические, оскорбительные, нарушающие права или незаконные сообщения, которые вы можете получить в результате использования какого-либо Программного обеспечения и Сервисов Apple.

J. Некоторые компоненты Программного обеспечения Apple, Сервисы и Материалы третьих сторон могут быть доступны не на всех языках и не во всех странах или регионах. Apple не делает никаких заявлений относительно того, что подобные компоненты Программного обеспечения Apple, Сервисы и Материалы третьих сторон подходят или доступны для использования в каком-либо определенном регионе. В тех случаях, когда вы решили использовать или получать доступ к Программному обеспечению Apple, Сервисам или Материалам третьих сторон, вы делаете это по собственной инициативе и несете ответственность за соблюдение действующего законодательства, включая, помимо прочего, действующее местное законодательство, а также законы о защите конфиденциальности и сборе данных. Компания Apple и ее лицензиары сохраняют за собой право изменять, приостанавливать, удалять или блокировать доступ к любым компонентам Программного обеспечения и Сервисам Apple в любое время без уведомления. Ни при каких обстоятельствах Apple не несет ответственности за удаление любых таких компонентов Программного обеспечения и Сервисов Apple или блокирование доступа к ним. Компания Apple может также в любое время без уведомления установить ограничения на использование или доступ к определенным компонентам Программного обеспечения и Сервисам Apple без возникновения у нее ответственности за это.

7. Прекращение действия. Настоящая Лицензия сохраняет силу до момента прекращения ее действия. В случае нарушения вами каких-либо условий настоящей Лицензии ваши права по ней прекращаются или утрачивают силу автоматически и без уведомления со стороны Apple. После прекращения действия настоящей Лицензии вы должны прекратить любое использование Программного обеспечения Apple и уничтожить все полные или частичные копии Программного обеспечения Apple. Разделы 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 настоящей Лицензии сохраняют силу при прекращении действия по любой причине.

8. Отказ от гарантийных обязательств.
A. Если вы пользуетесь Программным обеспечением Apple как потребитель, то есть используете Программное обеспечение Apple вне рамок своей предпринимательской или профессиональной деятельности, вы можете иметь в своей стране пребывания юридические права, которые запрещают применение к вам следующих ограничений; в этом случае данные ограничения не будут применяться к вам. Подробную информацию о правах вы можете получить в местном обществе защиты прав потребителей, а также ознакомившись с Дополнением о юрисдикции.

B. ВЫ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ,

РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE И ЛЮБЫЕ СЕРВИСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ APPLE ИЛИ ДОСТУПНЫЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE, НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК И ЧТО НА ВАС ЛЕЖИТ ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДЛЕЖАЩИЕ КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

C. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СЕРВИСЫ APPLE ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО», СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ И БЕЗ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА. КОМПАНИЯ APPLE И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ДАЛЕЕ СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ «APPLE» В ЦЕЛЯХ РАЗДЕЛОВ 8 И 9) НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕРВИСОВ APPLE, БУДЬ ТО ЯВНЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДПИСАННЫЕ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И (ИЛИ) УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ, СПОКОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН.

D. APPLE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВАШЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕРВИСОВ APPLE, СООТВЕТСТВИЕ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ФУНКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИЛИ СЕРВИСАХ APPLE, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ APPLE ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE, БЕСПЕРЕБОЙНУЮ И БЕЗОШИБОЧНУЮ РАБОТУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕРВИСОВ APPLE, ПОСТОЯННУЮ ДОСТУПНОСТЬ ЛЮБОГО ИЗ СЕРВИСОВ, ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИЛИ СЕРВИСАХ APPLE, СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ПРИЛОЖЕНИЯМИ ИЛИ СЕРВИСАМИ ТРЕТЬИХ СТОРОН. УСТАНОВКА ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ДОСТУПНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ТРЕТЬИХ СТОРОН, А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ APPLE.

E. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СЕРВИСЫ APPLE НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ И НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ ИЛИ УСЛОВИЯХ, КОГДА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАДЕРЖКИ, ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В КОНТЕНТЕ, ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ СЕРВИСАМИ APPLE, МОГУТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ ИЛИ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЛИБО ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И НАНЕСЕНИЮ УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ ИЛИ СИСТЕМАМИ КОММУНИКАЦИИ, СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, СИСТЕМАМИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

F. НИКАКАЯ УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИБО СОВЕТ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ APPLE ЛИБО ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИЛИ СЕРВИСАХ APPLE ОБСЛУЖИВАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ ЛИБО РЕМОНТ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ВАШ СЧЕТ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.

9. Ограничение ответственности. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, ТО В ОБЪЕМЕ, ПРЯМО НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ APPLE, ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, АГЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ, НЕПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ КАКОГО-ЛИБО РОДА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ ЛЮБЫХ ДАННЫХ И ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИНСТРУКЦИИ, НАЗНАЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ К КУРСАМ), ПЕРЕРЫВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ИНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕРВИСОВ APPLE ИЛИ ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ТРЕТЬИХ СТОРОН В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СЕРВИСОВ APPLE ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ИЗ ДОГОВОРА, ИЗ ДЕЛИКТА ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ), ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ APPLE БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, СЛУЧАЙНЫЕ ЛИБО КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. В любом случае общая компенсационная ответственность Apple перед вами за все убытки (помимо тех, которые могут подлежать возмещению в соответствии с требованиями применимого законодательства в случае причинения вреда физическому лицу) ограничивается суммой в 250 (двести пятьдесят) долларов США. Вышеуказанные ограничения действуют, даже если применение какого-либо из вышеназванных средств правовой защиты не достигает своей основной цели.

10. Экспортный контроль. Вы не вправе использовать или иным образом экспортировать или реэкспортировать Программное обеспечение Apple, за исключением тех случаев, когда это разрешено законодательством США и законодательством юрисдикций, в которых было приобретено Программное обеспечение Apple. В частности, помимо прочего, не допускается экспорт и реэкспорт Программного обеспечения Apple (a) в страны, в отношении которых США установили эмбарго, (b) любому лицу из Списка лиц особых категорий, публикуемого Министерством финансов США, либо из Списка исключенных физических или юридических лиц, публикуемого Министерством торговли США, или любых иных списков субъектов, торговля с которыми запрещена правительством. Используя Программное обеспечение Apple, вы заявляете и гарантируете, что не находитесь ни в одной из указанных стран и не включены ни в один из перечисленных списков. Вы также соглашаетесь не использовать Программное обеспечение Apple в любых целях, запрещенных законодательством США, включая, помимо прочего, разработку, проектирование, изготовление или производство ракетного, ядерного, химического либо биологического оружия.

11. Правительство в качестве конечного пользователя, а также организации и деловые партнеры, подпадающие под действие HIPAA

A. Конечные пользователи из государственных органов. Программное обеспечение Apple и сопутствующая документация представляют собой «Коммерческие продукты» в значении, установленном в главе 48 Свода федеральных постановлений (C.F.R.) п. 2.101, состоящие из «Коммерческого компьютерного программного обеспечения» и «Документации для коммерческого компьютерного программного обеспечения», в значении этих терминов, предусмотренных, соответственно, в главе 48 Свода федеральных постановлений (C.F.R.) п. 12.212 или в главе 48 Свода федеральных постановлений (C.F.R.) п. 227.7202. Согласно п. 12.212 или с п. 227.7202–1 по 227.7202–4 главы 48 Свода федеральных нормативных актов США соответственно лицензии на Коммерческое компьютерное программное обеспечение и на Документацию для коммерческого компьютерного программного обеспечения предоставляются конечным пользователям из Федеральных властей США (a) только как на Коммерческие продукты и (b) только с объемом прав, предоставляемых всем остальным конечным пользователям в соответствии с положениями и условиями, изложенными в настоящем документе. Права на неопубликованные материалы защищены законодательством США об авторском праве.

B. Организации и деловые партнеры, подпадающие под действие HIPAA. Если вы являетесь организацией или деловым партнером, подпадающим под действие HIPAA, вы не будете использовать Программное обеспечение Apple, Сервисы Apple или любой их компонент или функцию для создания, получения, хранения или передачи любой конфиденциальной, позволяющей установить личность медицинской информации, включая защищенную медицинскую информацию, а также использовать Программное обеспечение Apple или Сервисы Apple каким-либо образом, который сделает Apple (или любое Дочернее предприятие Apple) вашим деловым партнером или деловым партнером любой третьей стороны. Термины, используемые в настоящем разделе, имеют то же значение, что и в п. 160.103 главы 45 Свода федеральных постановлений (C.F.R.).

12. Применимое право и частичная недействительность. Положения настоящей Лицензии регулируются и толкуются в соответствии с законодательством штата Калифорния, за исключением норм коллизионного права. К настоящей Лицензии не применяется конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, действие которой специально исключено. Если вы являетесь потребителем, проживающим в Великобритании, настоящая Лицензия регулируется законами юрисдикции страны вашего пребывания. Если по какой-либо причине надлежащая судебная инстанция в судебном порядке признает одно из положений или его часть не имеющими юридической силы, оставшиеся положения Лицензии сохранят полную юридическую силу.

13. Целостность Соглашения. Основной язык Соглашения. Настоящая Лицензия представляет собой полное соглашение между вами и Apple в отношении Программного обеспечения Apple и заменяет собой все предыдущие или временные договоренности сторон по предмету соглашения. Любые поправки или изменения

настоящей Лицензии действительны только в случае их внесения в письменной форме и подписания компанией Apple. Любой перевод настоящей Лицензии осуществляется с учетом местных требований. в случае расхождений между версиями на английском и любом другом языке приоритет имеет версия настоящей Лицензии на английском языке в объеме, не противоречащем местному законодательству в вашей юрисдикции.

14. Признание прав третьих сторон.
A. Части Программного обеспечения Apple могут использовать или включать программное обеспечение третьих сторон и другие материалы, защищенные авторским правом. Признание прав третьих сторон, условия лицензирования и отказ от предоставления гарантий в отношении таких материалов содержатся в электронной документации к Программному обеспечению Apple, и ваше использование таких материалов регулируется соответствующими условиями. Использование сервиса Google Safe Browsing должно соответствовать Условиям использования Google (https://www.google.com/intl/ru/policies/terms/) и Политике конфиденциальности Google (https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/).

B. Некоторые программные библиотеки и другое программное обеспечение третьих сторон, включенные в Программное обеспечение Apple, являются бесплатными и, в зависимости от обстоятельств, лицензируются на условиях «Стандартной общественной лицензии» (GPL) или «Библиотечной/Ограниченной стандартной общественной лицензии» (LGPL). Вы можете получить полную машиночитаемую копию исходного кода для подобного бесплатного программного обеспечения на условиях GPL или LGPL соответственно бесплатно, за исключением стоимости носителя, доставки и оформления, отправив письменный запрос в Apple на адрес opensource@apple.com. Программное обеспечение GPL или LGPL распространяется в целях принесения им пользы, но без ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, в том числе подразумеваемых гарантий ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ. Копия GPL или LGPL прилагается к Программному обеспечению Apple.

C. Использование формата MPEG-4. Настоящий продукт предоставляется на условиях Лицензии пакета патентов на Системы MPEG-4 для кодирования в соответствии со Стандартом Систем MPEG-4, за исключением тех случаев, при которых необходимы дополнительная лицензия и оплата лицензионных отчислений для кодирования в связи с (i) данными, хранящимися или воспроизведенными на физическом носителе, которые оплачиваются исходя из количества наименований, и (или) (ii) данными, оплачиваемыми исходя из количества наименований и передаваемыми конечному пользователю для постоянного хранения и (или) использования. Такая дополнительная лицензия может быть получена в компании MPEG LA, LLC. Подробную информацию можно найти на странице https://www.mpegla.com.

Настоящий продукт предоставляется на условиях Лицензии пакета патентов на MPEG-4 Visual для использования потребителем в личных некоммерческих целях для (i) кодирования видео в соответствии со Стандартом MPEG-4 Visual (далее — «Видео MPEG-4») и (или) (ii) декодирования Видео MPEG-4, которое было закодировано потребителем для использования в личных некоммерческих целях и (или) было получено от поставщика видеопродукции, имеющего лицензию на предоставление Видео MPEG-4, выданную компанией MPEG LA. Лицензия на использование в иных целях не предоставляется и не предполагается. Дополнительную информацию относительно рекламного, внутреннего и коммерческого использования и лицензирования можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. веб-сайт https://www.mpegla.com.

D. Уведомление относительно программного декодера H.264/AVC. Если Программное обеспечение Apple содержит функциональные средства кодирования и (или) декодирования формата AVC, коммерческое использование декодера H.264/AVC требует дополнительного лицензирования и применяется следующее положение: ЛИЦЕНЗИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА AVC В НАСТОЯЩЕМ ПРОДУКТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ЛИЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ДЛЯ (i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC (ДАЛЕЕ — «ВИДЕО AVC») И (ИЛИ) (ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛИЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ, И (ИЛИ) ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕОПРОДУКЦИИ, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО AVC. ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG LA, L.L.C. СМ. ВЕБ-САЙТ HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Уведомление относительно формата AMR. Лицензия на настоящий продукт не предусматривает использование функциональных средств кодирования и декодирования формата Adaptive Multi-Rate (далее —

«AMR») для осуществления вызовов по сотовой телефонной связи с помощью голоса или использования в любых продуктах телефонии, созданных с использованием архитектуры QuickTime для платформы Windows. Лицензия на настоящий продукт также не предусматривает использование функциональных средств кодирования и декодирования формата AMR для использования в системе сотовой связи, включая базовые станции, контроллеры базовых станций/контроллеры радиосети, коммутационные центры, а также шлюзы, ведущие к коммутируемой сети общего пользования или от нее.

F. Уведомление относительно Федерального авиационного агентства США. Сетевой программный пакет «Авиационный ситуационный дисплей» и Информационные данные о состоянии Национальной системы организации воздушного пространства США (далее — «Данные полетов»), отображаемые при помощи Программного обеспечения Apple, создаются Федеральным авиационным агентством США (FAA). Вы соглашаетесь не распространять Данные полетов без получения предварительного письменного согласия от Федерального авиационного агентства США. Федеральное авиационное агентство США и Apple отказываются от предоставления любых гарантийных обязательств, будь то явные или подразумеваемые гарантии (в том числе от подразумеваемых гарантий пригодности к продаже и пригодности для использования в конкретных целях) в отношении использования Данных полетов и их точности. Вы соглашаетесь с тем, что Федеральное авиационное агентство США и Apple не несут совместной или индивидуальной ответственности за любой причиненный ущерб, убытки, претензии, ответственность, расходы, штрафные неустойки или любые непрямые, реальные, вторичные, побочные или косвенные убытки, возникшие вследствие использования Данных полетов. Федеральное авиационное агентство США не финансирует и не дает официальных рекомендаций приобретать Программное обеспечение Apple. Федеральное авиационное агентство США не несет ответственности за технические или системные неполадки, и вы не должны обращаться в Федеральное авиационное агентство США при возникновении подобных неполадок или по вопросам оперативного воздушного движения.

G. Использование приложения Adobe Color Profiles. Вы можете использовать программное обеспечение Adobe Color Profiles, включенное в Программное обеспечение Apple, но Adobe не принимает на себя никаких обязательств по обеспечению поддержки приложения Color Profiles в соответствии с настоящей Лицензией, в том числе в отношении обновленных или будущих версий этого приложения или других продуктов. В дополнение к положениям разделов 8 и 9 выше устанавливается, что ADOBE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ЖАЛОБЫ ИЛИ РАСХОДЫ КАКОГО-ЛИБО РОДА. Программное обеспечение Adobe Color Profiles, распространяемое вместе с Программным обеспечением Apple, также можно загрузить в интернете с веб-сайта компании Adobe по адресу https://www.adobe.com/ru.

H. Лицензионное соглашение с конечным пользователем Gracenote®. Настоящее приложение или устройство содержит программное обеспечение разработки корпорации Gracenote, Inc., расположенной в Эмеривилле (Emeryville), штат Калифорния, США (далее — «Gracenote»). Программное обеспечение Gracenote (далее — «Программное обеспечение Gracenote») позволяет настоящему приложению выполнять идентификацию дисков и (или) файлов и получать сведения о музыкальных произведениях (далее — «Данные Gracenote»), в том числе название, имя исполнителя, номер записи и заголовок, с серверов в интернете или из встроенных баз данных (далее совместно именуемых «Серверы Gracenote»), а также выполнять другие функции. Данные Gracenote разрешается использовать только с помощью предназначенных для этого функций конечного пользователя настоящего приложения или устройства.

Вы соглашаетесь использовать Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote только в личных некоммерческих целях. Вы соглашаетесь не переуступать, не копировать и не передавать Программное обеспечение Gracenote и любые Данные Gracenote третьим сторонам. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ GRACENOTE, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ GRACENOTE И СЕРВЕРЫ GRACENOTE В ТОЧНОСТИ ТАК, КАК ОПИСАНО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения этих ограничений действие вашей неисключительной лицензии на использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote прекратится. В случае прекращения действия лицензии вы соглашаетесь прекратить всякое использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote. Gracenote сохраняет за собой все права, в том числе права собственности, на Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote. Ни при каких обстоятельствах Gracenote не несет ответственности за оплату какой-либо предоставляемой вами информации. Вы соглашаетесь с тем, что Gracenote, Inc. может от своего имени потребовать от вас соблюдения этих прав в соответствии с настоящим Соглашением.

Сервис Gracenote использует уникальный идентификатор отслеживания запросов для ведения статистики. Присвоение произвольного числового идентификатора позволяет сервису Gracenote вести подсчет запросов без получения личной информации о пользователе. Дополнительную информацию см. на веб-странице «Политика конфиденциальности сервиса Gracenote».

Программное обеспечение Gracenote и каждый компонент Данных Gracenote предоставляются по лицензии на условиях «КАК ЕСТЬ». Gracenote не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности каких-либо Данных Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote сохраняет за собой право изменять категории Данных или удалять их со своих серверов по любой обоснованной для себя причине. Gracenote не дает гарантии безошибочной или бесперебойной работы Программного обеспечения Gracenote или Серверов Gracenote. Gracenote не обязуется предоставлять пользователю какие-либо новые усовершенствованные или дополнительные типы или категории Данных, которые Gracenote по своему усмотрению может предоставлять в будущем, и оставляет за собой право отключить сервисы в любое время. GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, БУДЬ ТО ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРОВ GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ GRACENOTE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ УПУЩЕННЫЕ ДОХОДЫ.

15. Ограничения сервиса поиска Yahoo. Сервис поиска Yahoo, доступный через Safari, лицензирован для использования только в следующих странах и регионах: Австралия, Австрия, Аргентина, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бельгия, Бермудские Острова, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гватемала, Германия, Гонконг, Гренада, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Каймановы Острова, Канада, Кипр, материковый Китай, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Румыния, Сальвадор, Сент-Винсент, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Южная Корея, Ямайка и Япония.

16. Юридическое лицо Apple, предоставляющее определенные системные сервисы. Определенные Системные сервисы, предоставляемые через Программное обеспечение Apple, включая FaceTime, Сообщения и Siri (далее — «Системные сервисы»), предоставляются вам указанным ниже юридическим лицом Apple в зависимости от вашей страны или вашего региона проживания. В зависимости от вашей страны или вашего региона проживания юридическим лицом Apple, предоставляющим Системные сервисы, является:
компания Apple Inc., расположенная по адресу One Apple Park Way, Cupertino, California, США, — для пользователей в США, в том числе в Пуэрто-Рико;
компания Apple Canada Inc., расположенная по адресу 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Канада, — для пользователей в Канаде;
компания Apple Services LATAM LLC, расположенная по адресу 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, США, — для пользователей в Мексике, Центральной или Южной Америке или в любой стране либо территории Карибского бассейна (за исключением Пуэрто-Рико);
компания Apple Services Pte. Ltd., расположенная по адресу 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086, — для пользователей в Бутане, Брунее, Вануату, Камбодже, Лаосе, Макао, Мальдивах, Микронезии, Монголии, Мьянме, Науру, Непале, Палау, Папуа-Новой Гвинее, Соломоновых Островах, Тонга, Фиджи, Шри-Ланке и Южной Корее;
компания iTunes K.K., расположенная по адресу Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, — для пользователей в Японии;
компания Apple Pty Limited, расположенная по адресу Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Австралия, — для пользователей в Австралии и Новой Зеландии, включая все их территории и подконтрольные юрисдикции;
компания Apple Distribution International Ltd., расположенная по адресу Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Республика Ирландия, — для всех остальных пользователей.

EA2005
11.07.2026 г.

Юрисдикционное дополнение

Австралия

Никакая часть настоящей Лицензии не влияет и не подразумевает влияния на статутные права потребителей в Австралии, изложенные в австралийском законе о защите прав потребителей.

Если вы используете FaceTime или iMessage в Австралии, на использование вами этих сервисов распространяются следующие дополнительные условия. Вы соглашаетесь не использовать FaceTime или iMessage для отправки, создания, распространения, хранения, запроса или доступа к категориям контента, запрещенным Законом Австралии о безопасности в интернете и соответствующими стандартами и требованиями реализации электронной безопасности. Такие категории включают запрещенный контент, содержащий сексуальное насилие над детьми или жестокое обращение с ними; призывы к террористическим актам, побуждение к ним или содействие им; планы или содействие в незаконной деятельности; призывы к насилию или противозаконной деятельности; вредоносные или незаконные материалы, описывающие, изображающие или иным образом относящиеся к теме злоупотребления наркотиками или наркозависимости, либо содержащие подробные инструкции по их использованию или поощряющие это без каких-либо обоснований. В соответствии с Платформой предотвращения мошенничества регулируемые цифровые сервисы обязаны принимать разумные меры по предотвращению, выявлению, пресечению и реагированию на случаи мошенничества, а также соблюдать требования в области управления и отчетности. Дополнительные сведения о предотвращении мошенничества см. на странице apple.com/au/legal/more-resources. Компания Apple оставляет за собой право запретить вам использовать FaceTime и iMessage, если у Apple возникнут обоснованные подозрения в ведении мошеннической деятельности или если вы отправляете, создаете, распространяете, храните, запрашиваете или получаете доступ к такому контенту (в том числе путем приостановления или прекращения вашего доступа к FaceTime и iMessage, наложения ограничений на использование вами этих сервисов, либо изъятия, удаления или ограничения доступа к материалам в этих сервисах, в зависимости от ситуации). Вы также соглашаетесь с тем, что несете ответственность за соблюдение условий настоящей Лицензии при любом использовании FaceTime и iMessage в рамках вашего аккаунта или на Устройстве.

Япония

Несмотря на любые другие положения настоящей Лицензии, если применяется Закон Японии о потребительских соглашениях, положения, ограничивающие ответственность Apple за ущерб, возникший вследствие нарушения условий соглашения или деликта, совершенного компанией Apple, не применяются, если такой ущерб вызван умышленными неправомерными действиями или грубой небрежностью Apple.

Корея

Условия использования сервиса информирования о местоположении и сервиса на основе сведений о местоположении компании Apple, применимые к Корее

Условия использования, применимые к сервисам по определению местоположения, предоставляемые компанией Apple для продуктов и сервисов компании Apple, изложены ниже. Следующие условия использования применяются вместе с любыми применимыми лицензионными соглашениями на программное обеспечение компании Apple, согласием на сбор информации о местоположении, включенным в форму заявки оператора мобильной связи, а также iPhone и другими соответствующими Условиями и положениями.

1. Плата за обслуживание. Компания Apple предоставляет свои сервисы по определению местоположения пользователям продукции, производимой и продаваемой компанией Apple, без дополнительной платы.

2. Подробности обслуживания. С согласия пользователя сервисы по определению местоположения предоставляются компании Apple и сторонним приложениям и веб-сайтам для сбора и использования информации на основе текущего местоположения устройства или предмета, например: (i) приложение «Карты», которое позволяет пользователям определять свое текущее местоположение на карте; (ii) приложение «Камера», которое позволяет пользователям указывать место съемки фотографий или видео; (iii) приложение «Компас»; (iv) приложение, которое позволяет пользователям делиться местоположением своего

устройства или находить потерянное устройство или предмет; и (v) приложение, связанное с технологией определения местоположения, разработанное компанией Apple или сторонними разработчиками. Обратите внимание, что если пользователь желает использовать какое-либо внешнее приложение или сервис, предоставляющие информацию о местоположении в продуктах компании Apple, он должен ознакомиться и соблюдать лицензионное соглашение соответствующего разработчика или поставщика услуг, а также политику конфиденциальности в отношении информации о местоположении, используемой в таком приложении или сервисе.

3. Сведения о местоположении. Продукты компании Apple с функциями определения местоположения, такие как iPhone, будут периодически отправлять геотеги местоположений близлежащих точек доступа Wi-Fi и вышек сотовой связи (если поддерживается устройством) в анонимной и зашифрованной форме компании Apple для использования в целях повышения точности и производительности технологии определения местоположения компании Apple. Эти сведения передаются только тогда, когда пользователь подключен к сети Wi-Fi или сотовой связи. Помимо анонимных геотегированных местоположений, личная информация о местоположении передается таким сервисам, как «Локатор», когда пользователи решают поделиться местоположением, отметить устройство или предмет как утерянный или включить функцию «Последняя геопозиция», и хранится в зашифрованном виде на серверах компании Apple в течение 24 часов.

4. Цель сбора и период хранения сведений о местоположении

Компания Apple сохраняет сведения о местоположении с целью предоставления пользователю сервисов по определению местоположения. Компания Apple удаляет сведения о местоположении, когда цель сбора и использования таких сведений о местоположении достигнута и нет необходимости хранить такие данные.

5. Права пользователей и законных опекунов и способы осуществления таких прав

Пользователи могут в любое время управлять сервисами по определению местоположения компании Apple на своих устройствах, перейдя в меню «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Службы геолокации». Дополнительная информация о правах пользователей на управление сервисами по определению местоположения доступна на странице компании Apple «Службы геолокации и конфиденциальность» по адресу https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

Информация о правах пользователей и законных опекунов в отношении личной информации доступна в приложении к Политике конфиденциальности компании Apple для Кореи по адресу https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Подробная информация об уведомлении пользователей о предоставлении сведений о местоположении их назначенным третьим лицам

Устройство пользователя не предоставляет третьим лицам сведения о местоположении без согласия пользователя. Пользователь будет уведомлен, если сведения о местоположении будут предоставлены третьим лицам с согласия пользователя.

7. Основания и период хранения журналов данных со сведениями о местоположении

Компания Apple и устройства Apple хранят записи, подтверждающие сбор, использование и предоставление сведений о местоположении, в течение как минимум 6 месяцев.

8. Соблюдение законодательства. Компания Apple несет ответственность за предоставление сервисов по определению местоположения в соответствии с соответствующими законами и правилами.

9. Контактная информация. Если у вас возникли вопросы или проблемы относительно сервиса определения местоположения, свяжитесь с компанией Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
39F, ASEM Tower (06164)
Тел.: +82 2 6712 6700

Великобритания

Если вы используете Программное обеспечение и Сервисы Apple в Соединенном Королевстве, к вашему использованию применяются эти дополнительные условия.

1. Незаконный контент
Apple разработала различные системы и процессы, предназначенные для защиты пользователей от противозаконного контента, которые могут применяться к Программному обеспечению или Сервисам Apple по усмотрению Apple в зависимости от характера функции Программного обеспечения или Сервиса Apple и связанных с этим рисков для пользователей. Эти системы и процессы могут включать, например, функции блокировки, модерацию с участием человека или возможность для пользователей отключать определенные функции. В некоторых случаях для защиты пользователей от незаконного контента могут использоваться проактивные технологии, такие как распознавание изображений.

Некоторые из этих мер безопасности, такие как доступные инструменты отправки жалоб, призваны минимизировать период времени, в течение которого серьезный противозаконный контент может присутствовать в Программном обеспечении и Сервисах Apple. К опасному незаконному контенту относятся материалы, изображающие акты терроризма, содержащие сексуальную эксплуатацию детей или жестокое обращение с ними, а также некоторые другие вредоносные материалы. Apple использует соразмерные системы и процессы, предназначенные для быстрого удаления контента, после того как она получит уведомление или узнает о контенте в Программном обеспечении и в Сервисах Apple, который Apple считает незаконным.

Если при использовании Программного обеспечения и Сервисов Apple вы столкнулись с контентом, который считаете незаконным, вы можете сообщить об этом, следуя процедурам, изложенным на странице https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. После того как вы отправите сообщение, Apple проверит его в соответствии со своими юридическими обязательствами и положениями настоящей Лицензии. По результатам проверки Apple может удалить контент и принять другие меры по своему усмотрению.

2. Жалобы и споры по поводу незаконного контента
Если вы создали, загрузили или передали контент в Программном обеспечении или Сервисах Apple, вы можете отправить жалобу, следуя процедурам, изложенным на странице https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html, в следующих случаях: (a) если ваш контент был удален из Программного обеспечения или Сервисов Apple, если вам было вынесено предупреждение или вы были отстранены, заблокированы или ограничены в доступе или использовании Программного обеспечения или Сервисов Apple на том основании, что ваш контент является незаконным; или (b) если какая-либо технология, используемая Apple, привела к удалению вашего контента или ограничению доступа к нему способом, который, по вашему мнению, не предусмотрен настоящей Лицензией или является нарушением ее положений.

Вы также можете подать жалобу, если считаете, что Apple не выполняет свои юридические обязанности в отношении незаконного контента, информирования о контенте, права пользователей на свободу слова в рамках закона или конфиденциальности пользователей.

После того как вы отправите жалобу, Apple проверит ее в соответствии со своими юридическими обязательствами и положениями настоящей Лицензии. По результатам проверки Apple примет решение о дальнейших действиях. Apple также может принять иные меры по своему усмотрению и сообщить вам результат рассмотрения жалобы.

Если ваш доступ к Программному обеспечению или Сервисам Apple приостановлен или прекращен; контент, который вы создаете, загружаете или передаете, удален из Программного обеспечения или Сервисов Apple или доступ к нему ограничен в нарушение настоящей Лицензии, вы имеете право возбудить судебное разбирательство за нарушение договора.

Условия использования Apple Pay и Wallet
Условия использования Apple Pay и Wallet регулируют применение вами функции Apple Pay и Apple Wallet и доступны на странице https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. Используя Apple Pay или Wallet, вы соглашаетесь соблюдать эти условия.

УВЕДОМЛЕНИЯ APPLE И СООТВЕТСТВУЮЩИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ APPLE

Если компании Apple или аффилированным лицам Apple потребуется связаться с вами по вопросам Сервисов, вы согласны получать уведомления по электронной почте. Вы соглашаетесь, что любые подобные уведомления, рассылаемые нами электронным способом, соответствуют всем законным требованиям в области информационного обмена.